



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 35 del 15 Giugno 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Comune di Squillace (CZ) - Dissesto Finanziario – Conto vincolato n. 2 "Accantonamento credito fascicolo n. 45": svincolo somma.-

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **QUINDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **10,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, formalmente notificato in data 02/02/2015, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la

- domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
 - che entro il termine previsto sono state acquisite le istanze di ammissione alla massa passiva;
 - che con propria deliberazione commissariale n. 2 del 05/02/2016 questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
 - che la Giunta Comunale con delibera n. 18 del 19/02/2016 (di cui si è preso atto con delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016) ha aderito alla modalità semplificata;
 - che con deliberazione commissariale n. 10 del 06/04/2017 sono stati stabiliti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/2000;

VISTA:

- la propria deliberazione commissariale n. 13 del 27/02/2020 con la quale si è provveduto, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonamento della somma di € 743,35 pari al 50% del debito ammesso di cui al fascicolo creditori n. 45;

VISTO:

- la propria deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2020 con la quale si è proceduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 258 del TUEL, alla liquidazione a favore dei creditori di cui al fascicolo n. 45 per un importo complessivo di € 743,00;

RAVVISATA:

- la necessità di svincolare la somma rimanente non utilizzata per la bisogna pari a € 0,35;

VISTI:

- il T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 378/1993;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi integralmente di seguito riportata e trascritta;
2. di svincolare dal conto vincolato n. 2 "Accantonamento credito fascicolo n. 45", creato presso il Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena, la somma residua di € 0,35;
3. di chiedere al Tesoriere Comunale di procedere allo svincolo di destinazione alla suddetta somma rimanente pari a € 0,35;
4. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
5. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134,

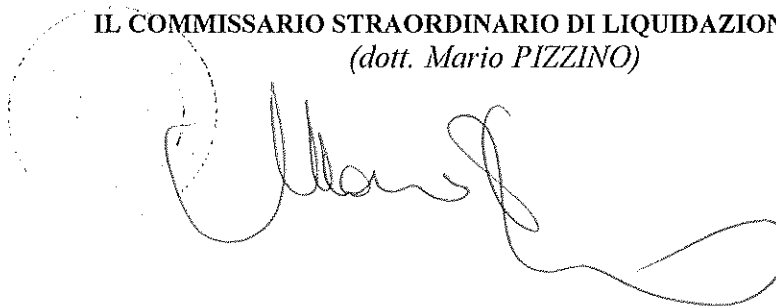
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6. di notificare, per quanto di competenza, la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Squillace, al Responsabile del Servizio Finanziario e al Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Soverato.

Alle ore **10,30** termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Pizzino', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

